

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6597/2555

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

นายสมบูรณ์หรือณัฐพัฒน์ สืบสมาน

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคหนึ่ง

ป.อ. มาตรา 138 วรรคสอง, มาตรา 140 วรรคแรก, มาตรา วรรคสาม

คดีนี้ในความผิดฐานต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตาม ปอ. มาตรา 138 วรรคสอง 140 วรรคแรก และวรรคสาม ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตาม ปอ. มาตรา 138 วรรคสอง โดยไม่ได้ปรับบทลงโทษตามมาตรา 140 วรรคแรก และวรรคสามด้วย แต่ลักษณะความผิดตาม ปอ. มาตรา 138 วรรคสอง และมาตรา 140 วรรคแรก ไม่แตกต่างกันและไม่มีระวางโทษจำคุกชั้นต่ำเหมือนกัน ต่างกันเฉพาะระวางโทษชั้นสูงซึ่งมาตรา 138 วรรคสอง ระวางโทษชั้นสูงจำคุกไม่เกินสองปี ส่วนมาตรา 140 วรรคแรก ระวางโทษชั้นสูงจำคุกไม่เกินห้าปีและตาม ปอ. มาตรา 140 วรรคสาม เป็นบทบัญญัติถึงเหตุที่จะทำให้ผู้กระทำความผิดมาตรา 140 วรรคแรก ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ถึงหนึ่ง หาใช่เป็นความผิดอีกบทหนึ่งต่างหากไม่ ไม่เป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 แก้บทลงโทษ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 เพียงแต่แก้จำนวนโทษมิได้แก้บทลงโทษ เป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้ไขเล็กน้อยและลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 80, 91, 138 วรรคสอง, 140, 289 (2) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 57, 67, 91, 102 และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 วรรคสอง 140 วรรคแรก และวรรคสาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15, 67, 91, 102 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามที่โดยใช้อาวุธปืน จำคุก 5 ปี ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี ฐานเสพเมทแอมเฟตามีน จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 6 ปี 6 เดือน ริบของกลาง คำขออื่นให้ยก

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีน จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 57, 91 ส่วนความผิดต่อเจ้าพนักงานจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 138 วรรคสอง จำคุก 2 ปี คำขออื่นให้ยก เมื่อรวมกับโทษฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและฐานเสพเมทแอมเฟตามีนแล้ว เป็นจำคุก 3 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ในความผิดฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน ศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกฟ้อง ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ความผิดข้อหานี้จึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 สำหรับความผิดฐานต่อสู้อย่างผิดกฎหมายเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 วรรคสอง 140 วรรคแรก และวรรคสาม ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 วรรคสอง แม้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 วรรคสอง โดยไม่ได้ปรับบทลงโทษตาม มาตรา 140 วรรคแรก และวรรคสามด้วย แต่ลักษณะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 วรรคสอง และมาตรา 140 วรรคแรก ไม่แตกต่างกัน และไม่มี ระยะเวลาโทษจำคุกขั้นต่ำเหมือนกัน ต่างกันเฉพาะระยะเวลาโทษชั้นสูงซึ่งมาตรา 138 วรรคสอง ระยะเวลาโทษชั้นสูงจำคุกไม่เกินสองปี ส่วนมาตรา 140 วรรคแรก ระยะเวลาโทษชั้นสูงจำคุกไม่เกินห้าปี และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 140 วรรคสาม เป็น บทบัญญัติถึงเหตุที่จะทำให้ผู้กระทำความผิดตาม มาตรา 140 วรรคแรก ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ถึงหนึ่ง ห้าปีเป็นความผิดอีกบทหนึ่งต่างหากไม่ จึงไม่เป็น กรณีที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 แก้บทลงโทษ เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 1 เพียงแต่แก้จำนวน โทษ มิได้แก้บทลงโทษ จึงเป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้ไขเล็กน้อยและ ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี ส่วนความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี และความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีน ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลย 6 เดือน ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนในความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพิพากษา แก้ในความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนเฉพาะการปรับบทลงโทษ ซึ่งเป็นการแก้ไขเล็กน้อย ความผิดทั้งสามข้อหาจึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง

พิพาทชายกฏีกาของจำเลย

(วาสนา หงส์เจริญ-สมควร วิเชียรวรรณ-ปิยกุล บุญเพิ่ม)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นายฐปนัท จิ่งสมาน

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายสุรศักดิ์ นาราสัจจ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ127/2548

ต้น

หมายเหตุ